

1500411-62.2022.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/06/2022

... para caracterizar o delito de tráfico ilícito de entorpecentes. Portanto, o conjunto probatório é robusto e harmônico, sendo suficiente para embasar a condenação do acusado, pois revelou que este, efetivamente, praticou o crime de tráfico ilícito de drogas" (TJ-SP; APL 0000537-86.2016.8.26.0599; Ac. 10953085; Piracicaba; Sétima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Freitas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

2ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saad, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500411-62.2022.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500411-62.2022.8.26.0530

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2042340/2022 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOUGLAS ALEXANDRE VIEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Vistos.

DOUGLAS ALEXANDRE VIEIRA foi denunciado como incurso artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 14 de fevereiro de 2022, por volta das 14 horas, na Rua Guaporé, nº 973, Bairro Ipiranga, nesta cidade e comarca de Ribeirão Preto, depois de adquirir/receber de maneira escusa, trazia consigo e mantinha em depósito, para fins de tráfico: 799,880g (setecentos e noventa e nove gramas e oitocentos e oitenta miligramas) da substância "Cannabis sativa, L", fragmentos vegetais, vulgarmente conhecido por "maconha", acondicionados em 23 invólucros de plástico incolor aderente e 01 invólucro de plástico incolor aderente em formato prismático retangular; Além da quantia de R\$209,00 em espécie e um celular.

Consta da denúncia que durante patrulhamento de rotina, policiais militares receberam denúncia anônima dando conta de que no local indicado havia quantidade expressiva de drogas que estariam prontas à comercialização. Em diligência surpreenderam DOUGLAS ingressando no imóvel. Ato contínuo, abordaram-no e, durante

revista pessoal, encontraram duas porções de maconha e a quantia de R\$ 209,00 em dinheiro. Frente à situação, ingressaram no imóvel com auxílio de cão farejador. Então, acabaram por encontrar um tijolo da droga conhecida popularmente como maconha, escondida em meio a um colchão, além de 21 porções da mesma substância. Informalmente, DOUGLAS assumiu que aquela substância seria objeto para a mercancia. Preso em flagrante, o acusado participou de audiência de custódia em 15 de fevereiro de 2022, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva (págs. 47/48).

O acusado foi notificado (pág. 77) e apresentou resposta à acusação (págs. 81/87). A denúncia (págs. 68/71), instruída pelo inquérito policial, foi recebida em 04 de abril de 2022 (págs. 88/89), sendo o acusado regularmente citado (pág. 100). Em audiência de instrução, debates e julgamento, a prova oral foi colhida e o acusado foi interrogado.

Debates realizados, o representante do Ministério Público reiterou o pedido de condenação nos exatos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, seja desclassificado o delito para o de posse de entorpecentes ou, ainda, o reconhecimento do tráfico na modalidade privilegiada, com imposição de pena mínima e substituição por restritiva de direitos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido é procedente.

A materialidade foi comprovada, porquanto se evidenciou no exame de constatação provisória de págs. 17/20 e no exame químico-toxicológico acostado a págs. 60/62 a presença das substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica TETRAHIDROCANABINOL (THC), princípio ativo do vegetal "Cannabis sativa, L" (maconha), num total de 799,880 gramas (setecentos e noventa e nove gramas e oitocentos e oitenta miligramas), acondicionados em 23 invólucros de plástico incolor aderente e 01 invólucro de plástico incolor aderente em formato prismático retangular, além de R\$ 209,00, conforme Auto de Exibição e Apreensão de págs. 11/12.

Igualmente demonstrada a autoria.

Os policiais militares receberam denúncia anônima da traficância, com características do responsável e do local, para onde foram e lá se depararam com o acusado adentrando no local referido na denúncia. Ao apresentar comportamento suspeito, realizada busca pessoal, com ele foi encontrada substância análoga a maconha e, no interior da casa, com ajuda do cão farejador foi encontrado abaixo do colchão mais droga (um tijolo de maconha). A entrada na casa foi autorizada pela avó do acusado e foi acompanhada por uma tia dele. A quantia de dinheiro foi localizada na posse direta de Douglas. Questionado informalmente, o acusado admitiu a traficância.

Interrogado, Douglas Alexandre Vieira negou os fatos, à exceção da posse de poucas porções de maconha que trazia consigo, mas se destinavam ao próprio uso. Narrou não saber da droga localizada na residência e após ser preso, recebeu a notícia que seria do seu irmão Nicolas, também preso por fato diverso.

Não obstante Douglas tenha negado vínculo com a porção maior da droga encontrada na casa, admitindo tão somente a posse das porções individualizadas que, segundo ele, teria adquirido recentemente em relação ao momento da abordagem, o conjunto de fatos que medeiam a diligência policial permite concluir que a droga era de Douglas e, pela quantidade ali existente (799,880 gramas de maconha), seria destinada a terceiras pessoas.

Os policiais Guilherme e Regis apresentaram depoimentos seguros, coerentes e convergentes entre eles no sentido de terem recebido notícia que uma pessoa conhecida pelo nome de Douglas, com características físicas semelhantes à do ora acusado, teria vínculo com drogas e por isso a diligência nas imediações da casa de Douglas; este, ao avistar a viatura policial, mostrou nervosismo, o que fez com que os policiais imediatamente o abordssem e localizassem em sua posse direta porções de maconha e os duzentos e nove reais em dinheiro de contado.

Registre-se, por cautela, que os depoimentos prestados pelos policiais revelaram-se precisos, insuspeitos, forneceram relatos complementares e merecem crédito, com citações oportunas das ementas que seguem:

"Inquestionável a validade do depoimento prestado pelos policiais. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os agentes públicos, tais como policiais, não são suspeitos apenas pela função que ocupam, podendo ser testemunhas em processo criminal. Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força probante." (TJ-SP; APL 0000044-

47.2016.8.26.0070; Ac. 10925727; Batatais; Oitava Câmara de Direito Criminal; Rel^a Des^a Ely Amioka; Julg. 26/10/2017; DJESP 07/11/2017; Pág. 3120);

"Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, adotado por esta Colenda Câmara, os depoimentos de policiais apresentam significativo valor probatório desde que inexistam indícios ou elementos outros de prova que lhes retire, de maneira convincente, a credibilidade dos seus testemunhos. No caso, a mera negativa do réu não infirma os demais elementos de convicção." (TJ-SP; APL 0000750-

41.2016.8.26.0616; Ac. 10942557; Mogi das Cruzes; Décima Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo; Julg. 31/10/2017; DJESP 10/11/2017; Pág. 2743);

Feito isso, e com a autorização de familiares de Douglas, houve o ingresso na residência e no quarto que era ocupado por Douglas há pelo menos duas ou três semanas – pelo relato feito pelo próprio Douglas – foram localizados os quase oitocentos gramas de maconha.

Trata-se de porção com peso considerável e de bom volume, sendo de conhecimento notório que esse tipo de droga produz odor característico, lembrando aqui que Douglas é usuário desse tipo de droga e certamente teria percebido a existência dessa droga no colchão em que dormia.

Daí porque foge à lógica do razoável pensar-se que essa droga seria do irmão de Douglas, Nicolas, e ali estava desde meados de novembro (quando foi preso em flagrante delito), segundo fato relatado pelo próprio Douglas e também confirmado numa rápida consulta feita no Sistema de Automação Judicial. Logo, inviável prosperar a versão de que a droga seria de outra pessoa e que ali estava há três meses, em casa que ficou desocupada por um período em razão da prisão de Nicolas e, posteriormente, localizada pela polícia, mas Douglas nada saberia a respeito da droga que estava acomodada entre o colchão e o estrado da cama.

Não bastasse, em outro ponto seria fácil demonstrar a licitude da origem do dinheiro, caso realmente existisse o trabalho lícito que tivesse gerado esse fruto. Mas nada há nos autos nesse sentido, de sorte que o conjunto dos indícios revela que a origem era ilícita, proveniente da venda de drogas e daí a posse do tijolo de maconha a ser fornecido a terceiras pessoas.

Em síntese, todos os elementos que existem nos autos convergem para a constatação de que a quantidade da droga se destinava a terceiras pessoas, de que o total apreendido era de Douglas e, pela expressiva quantidade, não se permite pensar em desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas, lembrando ainda que anteriormente à abordagem feita pelos policiais hoje ouvidos, a eles chegou a notícia de que Douglas teria envolvimento com o tráfico de drogas.

Acrescente-se, para a consumação do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, não se exige a flagrância no exato momento da entrega a terceiras pessoas, mas a simples posse evidenciada por este propósito. Os precedentes que seguem não dissonam desta decisão:

"Comprovadas no caso, à saciedade, as relevantes circunstâncias indicativas do tráfico, ou seja, os elementos da prova testemunhal, a quantidade de entorpecentes aliada à forma profissional como estes estavam acondicionados, sendo encontradas 54 porções de crack, além de quantia em dinheiro e aparelho de telefone celular. A quantidade de drogas apreendidas, bem como a forma que estavam embaladas, prontas para serem entregues a terceiros, e, também, o sugestivo contexto fático que

ocorreu a apreensão dos entorpecentes, são suficientes para caracterizar o delito de tráfico ilícito de entorpecentes. Portanto, o conjunto probatório é robusto e harmônico, sendo suficiente para embasar a condenação do acusado, pois revelou que este, efetivamente, praticou o crime de tráfico ilícito de drogas" (TJ-SP; APL 0000537-86.2016.8.26.0599; Ac. 10953085; Piracicaba; Sétima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Freitas Filho; Julg. 01/11/2017; DJESP 14/11/2017; Pág. 2792) ; "No mais, a quantidade, variedade e a forma de embalagem das drogas denotam a finalidade de traficância, ressaltadas pelas circunstâncias da prisão e pelas declarações dos policiais responsáveis pelo flagrante. Restou claro, desta forma, que a droga seria para entrega a terceiros, configurando o ilícito capitulado no art.33, caput, da Lei nº 11.343/2006. De se lembrar, ademais, que o delito de tráfico também é punido pela conduta de "trazer consigo" e "guardar", não havendo necessidade da demonstração de que os agentes estivessem a realizar a venda." (TJ-SP; APL 0006504-34.2015.8.26.0022; Ac. 10944609; Amparo; Quarta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Camilo Léllis; Julg. 31/10/2017; DJESP 09/11/2017; Pág. 2844); Caracterizado o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, afastada a tese de desclassificação, passo à dosagem da pena:

I. Dentre as circunstâncias judiciais, desfavoráveis as consequências do crime, ante a expressiva quantidade de droga (expressiva quantidade de 799,880 gramas (setecentos e noventa e nove gramas e oitocentos e oitenta miligramas) de maconha), circunstância indicativa das consequências nefastas em potencialmente atingir maior número de pessoas quando da distribuição das drogas, a demonstrar a opção do acusado pelo modo fácil de obter dinheiro em prejuízo dos destinatários dos entorpecentes por ele comercializados, lembrando que a pena para o crime em análise vai de cinco a quinze anos de reclusão, de sorte a justificar fixação da pena-base em cinco anos e seis meses de reclusão e pagamento de quinhentos e cinquenta dias-multa, em seu valor mínimo unitário;

II. Dentre as circunstâncias legais a serem apreciadas, verifica-se a reincidência (autos nº 1501201-51.2019.8.26.0530, 2ª Vara de Serrana, pág. 22), a majorar a pena em oito meses de reclusão e setenta dias-multa; perfaz-se o subtotal de seis anos e dois meses de reclusão e seiscentos e vinte dias-multa;

III. Não há causas especiais de aumento, tampouco de diminuição, ressaltando-se a inviabilidade de reconhecimento do disposto no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº. 11.343/06, porque reincidente o agente, conforme anotado no item "II". Torno definitivo o quantum de seis anos e dois meses de reclusão e de seiscentos e vinte dias-multa;

IV. Quanto ao regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade, considerando a hediondez (artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 8.072/90) e a reincidência, conforme anotado no item "II", nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, será o da modalidade fechado, único capaz de atender aos critérios da prevenção e repressão do crime em julgamento.

Posto isso, julgo procedente o pedido e, em consequência, condeno DOUGLAS ALEXANDRE VIEIRA, qualificado nos autos, à pena de seis anos e dois meses de reclusão (regime fechado) e ao pagamento de seiscentos e vinte dias-multa, cada unidade equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Com fundamento no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, o acusado arcará com valor equivalente a 100 UFESPs, a título de custas.

Em virtude da reincidência e da manutenção de motivos que deram ensejo à prisão cautelar (págs. 47/48), aqui renovada a contemporaneidade da segregação também para assegurar a aplicação da lei penal, porquanto com a elevada pena e regime imposto a perspectiva de evasão do distrito da culpa se potencializa; portanto, não poderá apelar em liberdade, anotando-se inexistir óbice a essa condicionante (verbete nº 9, súmula do Superior Tribunal de Justiça).

Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra recolhido. Na hipótese de interposição de recursos, extraia-se guia de execução provisória.

Presume-se que a origem do numerário e demais objetos encontrados em poder do acusado era proveniente do comércio ilícito por ele desenvolvidos, especialmente

porque não tratou de produzir prova para demonstrar o desenvolvimento de trabalho regular. Diante disso, decreto o perdimento do valor e objetos apreendidos, em favor da União; certifique-se a respeito da atual conservação dos referidos objetos, para fins de eventual destruição.
Transitada em julgado, comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal).
Publicada em audiência.
Ribeirão Preto, 09 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA